REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

sezione prima civile

Il Collegio così composto:

dott.ssa Marta Ienzi Presidente

dott. Vincenzo Vitalone Giudice

dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.

nella causa civile iscritta al numero 42024/2020 R.G.T. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

Parte_1, rappresentata e difesa dall'avv. Natale Caputo e dall'avv. Maria Rosa Tassone, come da procura in atti;

ricorrente

CONTRO

Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Meliambro, come da procura in atti;

resistente

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma

OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 25.5.2022

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, dalla cui unione era nato il figlio *Per_1* (in data 7.9.2010), chiedeva dichiararsi la separazione tra i coniugi alle condizioni meglio indicate in atti.

Il resistente nulla opponeva alla separazione ma chiedeva l'accoglimento delle condizioni pure meglio indicate in atti.

In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.

All'udienza del 25.5.2022 le parti concludevano congiuntamente come segue:

"1) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.

2) Il figlio minore Per_1 *è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come segue: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 20,00; due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordi, martedì e giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 20,00; dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni; numero 3 giorni durante le vacanze di Pasqua in modo da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di Pasquetta ; numero 15 giorni l'estate (stesso periodo spetterà alla madre) da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.*

3) La casa coniugale ubicata in Roma, alla via Marco Valerio Corvo n.86, di proprietà del signor Controparte_1 *viene assegnata alla madre che vi continuerà a vivere insieme con il figlio* Per_1 *fino alla fine del mese di settembre 2024, data in cui si impegna fin d'ora al rilascio, avendo, la sig.ra* Parte_1 *manifestato espressamente il suo interesse a trasferirsi presso altra abitazione entro la predetta data insieme al figlio.*

4) Il signor Controparte_1 *verserà alla signora* Parte_1 *a titolo di mantenimento del minore* Per_1 *la somma di € 800,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il suo domicilio, oltre il 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo dell'intestato Tribunale. Il suddetto mantenimento sarà versato sino al giorno in cui la Signora* Parte_1 *ed il figlio* Per_1 *abiteranno nella casa coniugale. Dal momento in cui la signora* Parte_1 *ed il minore lasceranno la casa coniugale, il Signor* CP_1 *verserà alla moglie la somma di € 1.000,00 mensili per il mantenimento del figlio minore, oltre nonché il 50% delle spese straordinarie per il medesimo, di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale.*

5)I coniugi, nel momento del rilascio della casa coniugale, si accordano per la divisione dei beni mobili e le suppellettili in comunione contenuti nella medesima, riconoscendo, fin d'ora, al Sig. Controparte_1

a) la proprietà esclusiva della libreria di colore nero 'Nuvola Rossa' e del mobiletto di colore rosso 'Cinese'; i due armadi a muro integrati nella sua camera da letto nonché gli arredi e suppellettili già prelevati all'atto

dell'allontanamento del Sig. CP_1 *dalla casa coniugale; la sola struttura portante con porte scorrevoli/scarpiere che reggono, all'ingresso della cabina armadio, il soppalco dove sono installati gli impianti di antintrusione/allarme/videosorveglianza, la cucina completa di tavolo, sedie ed elettrodomestici, in quanto realizzata su misura; la lavanderia completa di armadio e biancheria e lava/asciuga con il lavello, anch'esso realizzato su misura, l'armadio a parete guardaroba all'ingresso dell'appartamento; la cappa barbecue presente sul terrazzo; tutti gli impianti tecnici di riscaldamento, rifrigerazione, idraulici, elettrici, illuminazione, distribuzione segnali TV, antifurto, videosorveglianza e tendaggi/coperture esterne.*

6) Le parti riconoscono fin d'ora la proprietà esclusiva della sig.a Parte_1 *della propria camera da letto e delle camere da letto dei due figli, compreso quanto in esse contenuto, gli armadi bianchi e i tendaggi su misura dei figli. Inoltre si riconoscono, sin d'ora, alla sig.ra* Parte_1 *tutti gli arredi, strutture mobili, poltrone, divani, lettini prendisole, poltroncine, tavoli e tavolini, sedie, pensili e contenitori a vetri, mobiletti, boiserie con contenitori a muro e mobile bar, quadri, elettrodomestici, TV /Hi-Fi, tovaglie/biancheria, piatti e stoviglie, soprammobili, vetrerie da tavolo o da muro, presenti nella cucina, nei due bagni, nella lavanderia, nel salone, sul terrazzo, nell'interno della cabina-armadio e nella cantina, che potranno essere smontati, prelevati ed eventualmente venduti a cura della stessa, con eccezione di tre vasi (due* Org_2 *e uno 'Canopo') provenienti dal precedente appartamento del Sig.* CP_1 *7) I coniugi prestano l'assenso reciproco al rinnovo e/o al rilascio dei documenti validi per l'espatrio".*

Quanto alle richieste delle parti, nulla osta alla conferma delle condizioni richieste dalle stesse con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio minore, avuto riguardo all'interesse di quest'ultimo, dovendosi intendere le altre statuizioni come mere clausole accessorie aventi valore negoziale tra le parti.

In vista dell'accordo delle parti e della natura della causa di separazione, le spese di lite sono compensate.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede, a conferma delle condizioni richieste dalle parti:

-dispone l'affido condiviso del figlio minore *Per_1* ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;

-assegna la casa coniugale alla moglie;

-determina a carico del *CP_1* un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 800,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla *Parte_1* presso il suo domicilio, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per il minore, secondo il protocollo di questo Tribunale;

-spese di lite compensate.

Così deciso in Roma, 6.6.2022

Il Giudice rel.
dott.ssa Francesca Cosentino

Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi